

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1031/2531 บริษัทเรื่อนพร จำกัด โจทก์
นางเยาวลักษณ์ วัฒนสมบัติ จำเลย
นางเยาวลักษณ์ วัฒนสมบัติ จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง
ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีเหตุผลและน้ำหนักเพียงพอที่จะชนะในชั้นฎีกาได้
โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 76)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงิน 494,098 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ย
ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 14 กันยายน 2526 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 63,62)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
พร้อมดอกเบี้ยคิดจนถึงวันทราบคำสั่ง มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น
กำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
พร้อมดอกเบี้ยคิดจนถึงวันทราบคำสั่ง มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น
กำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ถาวร ตันตราภรณ์-ชูเชิด รักตะบุตร-สง่า ศิลปประสิทธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>